

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIENES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA COMERCIO TOTAL SERAGLA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. FRANCISCO JAVIER REYNAGA OROPEZA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA EMPRESA”, Y POR OTRO LADO Y POR SU PROPIO DERECHO EL C. JUAN PABLO COTA GUTIERREZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL CLIENTE”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

A. Declara “LA EMPRESA”, a través de su representante legal:

- 
- 
- 1) Ser una persona moral, constituida bajo la legislación mexicana de conformidad con las leyes correspondientes de los Estados Unidos Mexicanos, así como consta en la Escritura Pública número 11,413 (once mil cuatrocientos trece), de fecha del 19 de febrero del 2018, otorgada ante la fe del Licenciado Javier Alejandro Macias Preciado, Notario Público Titular número 02 de El Salto, Jalisco.
 - 2) Manifiesta el C. **FRANCISCO JAVIER REYNAGA OROPEZA** que sus facultades no le han sido revocadas, modificadas o eliminadas, tal y como lo hace constar con la Póliza número 1,302 (mil trescientos dos), otorgada con fecha del 24 de enero del 2024, ante la fe del Licenciado Antonio Rodríguez Laura Gutiérrez, Corredor Público número 02 del Estado de Jalisco.
 - 3) Que se encuentra inscrito debidamente en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave CTS180221CX4.
 - 4) Que su domicilio se encuentra ubicado en la Avenida Américas piso 10, oficina 1, número 1254, Colonia Country Club, C.P 44610, Guadalajara, Jalisco.
 - 5) Que cuenta con la capacidad, infraestructura y recursos necesarios para dar cabal cumplimiento a las obligaciones contenidas en el presente contrato.
 - 6) Que cuenta con personal capacitado y responsable para atender las quejas y reclamaciones que se originen de la compraventa.

B. Declara "EL CLIENTE", bajo protesta de decir verdad:

- 1) Ser una persona física, mayor de edad, mexicano por nacimiento y comerciante de profesión, con capacidad jurídica para contratar y obligarse.
- 2) Que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave COGJ8906016MA.
- 3) Que su domicilio se encuentra ubicado en la calle Garibaldi número 1368, Col. Santa Teresita, C.P 44600, en Guadalajara, Jalisco.
- 4) Que es su deseo obligarse a los términos y condiciones del presente contrato, manifestando que cuenta con la capacidad legal para la celebración de este instrumento.

CLÁUSULAS:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

"LA EMPRESA" vende y transfiere a favor de "EL CLIENTE" los bienes muebles descritos a continuación, los cuales son de su propiedad y están libres de vicios ocultos o cualquier otro tipo de afectación:

- CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA XEROX.
- TONER UNIVERSAL HP COMPATIBLE.
- TAPETE DE HULE 60X80 CM
- CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA XEROX
- TAPETE DE HULE 60X80 CM
- TONER LASER PREMIUM UNIVERSAL HP
- TAPETE DE HULE 60X80 CM
- SANDALIAS DE HULE UNITALLA.

SEGUNDA: PRECIO Y FORMA DE PAGO

El precio total de la compraventa será el pactado por ambas partes y que estará estipulado en las facturas correspondientes.

TERCERA: VIGENCIA

El presente contrato tendrá una vigencia de **01 AÑO** a partir de la fecha en que sea firmado.

CUARTA: RESERVA DE DOMINIO

"LA EMPRESA" se reserva la propiedad de los bienes vendidos hasta que **"EL CLIENTE"** haya pagado la totalidad del precio pactado. Una vez realizado el pago total, la propiedad de los bienes pasará a **"EL CLIENTE"** de manera definitiva.

QUINTA: LUGAR Y FECHA DE ENTREGA

Los bienes serán entregados en el domicilio de **"EL CLIENTE"** a más tardar 10 días hábiles posteriores al pago. Los gastos de transporte y logística para la entrega de los bienes serán cubiertos de acuerdo a lo pactada entre ambas partes.

SEXTA: CONDICIONES DE LOS BIENES

"EL CLIENTE" acepta que ha revisado los bienes objeto de la compraventa y los recibe en el estado en el que se encuentran, reconociendo que están en buenas condiciones, salvo defectos visibles que se hayan acordado entre las partes.

SÉPTIMA: RIESGO

El riesgo sobre los bienes será transferido a **"EL CLIENTE"** en el momento de la entrega física de los bienes en el lugar y fecha pactados, independientemente de si el pago total ha sido realizado o no. A partir de ese momento, **"EL CLIENTE"** será responsable de cualquier daño, pérdida o deterioro que sufran los bienes.

OCTAVA: OBLIGACIONES DE "LA EMPRESA"

"LA EMPRESA" se obliga a:

1. Entregar los bienes en las condiciones estipuladas.
2. Proveer toda la documentación necesaria para la transmisión de la propiedad de los bienes.

3. Responder por cualquier reclamo que surja por vicios ocultos, siempre que el defecto no sea atribuible al uso o mal manejo de los bienes por parte de **"EL CLIENTE"**.

NOVENA: OBLIGACIONES DE "EL CLIENTE":

"EL CLIENTE" se obliga a:

1. Pagar el precio acordado en los plazos establecidos.
2. Recibir los bienes en la fecha y lugar acordados.
3. Notificar al Vendedor sobre cualquier inconformidad con los bienes dentro de **07** días después de la entrega.

DÉCIMA: GARANTÍA

"LA EMPRESA" otorga una garantía de **15 días** sobre los bienes, cubriendo defectos de fabricación o cualquier otro vicio oculto no atribuible al mal uso por parte de **"EL CLIENTE"**.

DÉCIMA PRIMERA: INCUMPLIMIENTO Y PENALIZACIONES

En caso de incumplimiento por parte de **"EL CLIENTE"** en el pago de alguna de las cantidades estipuladas, **"LA EMPRESA"** podrá optar por la rescisión del contrato y exigir el pago de daños y perjuicios. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato dará lugar a una penalización del **50%** del monto total de la compraventa.

DÉCIMO SEGUNDA: JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE

El presente contrato se rige por las leyes aplicables del Estado de Jalisco. Para cualquier controversia derivada de la interpretación o ejecución del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes de **Guadalajara, Jalisco**, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.



En señal de conformidad, las partes firman el presente contrato en **Guadalajara, Jalisco**, a los **27** días del mes de **mayo** del año **2024** en dos ejemplares originales, quedando un ejemplar en poder de cada parte.

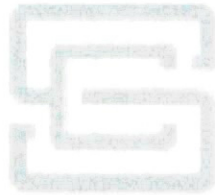
"EL CLIENTE"

JUAN PABLO COTA GUTIERREZ

"LA EMPRESA"

**FRANCISCO JAVIER REYNAGA
OROPEZA**

En Representación de
**COMERCIO TOTAL SERAGLA S.A. DE
C.V.**



SERAGLA

COMERCIO TOTAL

